

기초조사표(소송용 - 원고)

※ 이 표는 상대방에게 송달되지 않고, 소송 진행 시 조기 개입을 위한 참고자료이오니 해당란에 표시하시고, 아시는 범위 내에서 가능한 한 자세히 기재하여 주시기 바랍니다.

사건번호	이름	나이	성별	학력	직업

기 본 분 류 항 목	완벽 합의	협의 중	완전 대립
■ 피고와 이혼에 합의하였다.			
■ 피고와 위자료, 재산분할 등 금전 문제에 대해 합의하였다.			
■ 피고와 자녀양육(친권 및 양육자 지정, 면접교섭, 양육비 등) 사항에 대해 합의하였다.			

I 기본 정보

1. 청구한 내용에 대해, 이전에 조정이나 심판을 받은 적이 있습니까?
☐ 있다(법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
2. 현재 본 사건 외에 피고를 상대로 진행 중인 소송이 있습니까?(사전처분 포함)
☐ 있다(_____건, 법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
3. 현재 피고와 어떻게 지내고 있습니까?
☐ 함께 살고 있다. ☐ 함께 살지만 각방 생활을 한다.
☐ 함께 살지만 집에 가끔 들어온다. ☐ 별거 중이다.
4. 현재 당신의 이혼의사는 어느 정도인가요?(이혼의사가 없으면 0, 확고하면 100)
(_____%) ☐ 피고의 이혼의사는 어느 정도라고 생각하십니까? (_____%)
5. 이 사건 청구 이전에 피고와 대화나 협의를 한 적이 있습니까?
☐ 있다(그 결과는 _____) ☐ 없다(그 이유는 _____)
6. 피고가 법원에서 폭력행사를 할 우려가 있습니까?
☐ 있다 ☐ 없다
☐ 피고가 법원 직원 등이 있는 곳에서 (☐ 폭력을 행사할 것이다 ☐ 폭력을 행사하지 않을 것이다)라고 생각한다.
☐ 피고가 (☐ 흉기 등을 사용한 폭력 행사 ☐ 욕설, 협박 등 언어폭력 ☐ 자해행위)의 위험성이 있다.
☐ 기타(_____)

7. 피고가 가정폭력을 행사한 적이 있습니까? 있다면, 해당란에 표시하세요.(복수응답 가능)

- ☐ 있다 ☐ 없다(☞ 9번 문항으로)
- ☐ 경미한 폭행¹⁾ ☐ 중한 폭행²⁾ ☐ 심한 욕설이나 모욕
- ☐ 피고의 폭행으로 상처를 입어 치료받은 적이 있다(_____년경).
- ☐ 가정폭력으로 경찰에 신고한 적이 있다(_____년경).
- ☐ 가정폭력으로 피고가 형사처벌이나 공적인 제재를 받은 적이 있다(_____년경).

8. 피고가 가정폭력을 행사한 적이 있다면, 그 대상은 누구였습니까?(복수응답 가능)

- ☐ 배우자
- ☐ 자녀
- ☐ 원고의 부모 또는 형제
- ☐ 기타(_____)
- ☐ 해당 사항 없음

9. 피고에게 다음과 같은 문제가 있습니까?

- ☐ 음주 및 주사 ☐ 알코올중독 ☐ 마약 복용 ☐ 기타 약물남용 및 중독 ☐ 해당 사항 없음

10. 앞으로 소송이 어떻게 진행되기를 원하십니까?(복수응답 가능)

- ☐ 피고와 적극적인 조율이나 조정을 통해 사건을 조속히 해결하기를 바란다.
- ☐ 다소 시간이 걸리더라도 재판을 통해 억울한 심정을 충분히 해소하기를 바란다.
- ☐ 부부상담 및 치료를 통해 문제해결에 도움을 받기를 바란다.
- ☐ 이혼과 관련된 자녀문제해결에 도움을 받기를 바란다.
- ☐ 기타(_____)

☞ 미성년 자녀가 없는 경우 Ⅲ. 재산사항으로 이동하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ 양 육 사 항

11. 친권 및 양육권에 대해 피고와 합의하하셨습니까?

- ☐ 합의하였다.
- ☐ 합의하지 못하였다(그 이유는 _____).

12. 이혼소송으로 오기 전까지 누가 주로 자녀를 양육하하셨습니까?

- ☐ 원고 ☐ 피고 ☐ 기타(_____)

13. 그동안 자녀가 정기적으로 병원검진을 받거나 치료를 필요로 할 때 누가 주로 데리고 다녔습니까?

- ☐ 원고 ☐ 피고 ☐ 기타(_____)

14. 그동안 자녀의 학교생활이나 학습적인 부분을 누가 주로 도왔습니까?

(예: 체험활동, 학부모상담, 숙제, 시험 등)

- ☐ 원고 ☐ 피고 ☐ 기타(_____)

15. 현재 자녀가 누구와 함께 생활하고 있습니까?

- ☐ 원고 ☐ 피고 ☐ 기타(_____)

1) 예컨대, 물건을 집어던지는 행위, 어깨나 목 등을 움켜잡는 행위, 손바닥으로 뺨이나 신체를 툭툭 때리는 행위 등
2) 예컨대, 목을 조르는 행위, 칼이나 흉기 등으로 위협하거나 다치게 하는 행위, 도구나 몽둥이를 이용하여 때리는 행위, 사정없이 마구 때리는 행위 등

16. 현재 자녀와 함께 살고 있지 않다면, 자녀와의 면접교섭은 어떻게 하고 있습니까?

- ☐ 쌍방 협의하여 자유롭게 만나고 있다.
☐ 정기적으로 월_____회 만나고 있다.
☐ 면접교섭을 하기로 약속했으나 (☐ 피고의 방해로 ☐ 자녀의 거부로) 지켜지지 않는다.
☐ 면접교섭에 대해 협의한 사항이 없다(그 이유는 _____.)
☐ 기타(_____)

17. 자녀의 양육비가 지급되고 있습니까?

- ☐ 이혼소송 전과 다름없이 지급되고 있다(지급되는 양육비 평균 금액: 월_____원).
☐ 부정기적으로 지급되고 있다(지급되는 양육비 평균 금액: 월_____원).
☐ _____년 _____월부터 전혀 지급되지 않고 있다.
☐ 기타(_____)

18. 원고와 피고의 주거상황에 대해 기재하여 주시기 바랍니다.

- 원고 ☐ 자택 ☐ 임대(보증금/월세 _____원) ☐ 본가 ☐ 기타(_____)
■ 피고 ☐ 자택 ☐ 임대(보증금/월세 _____원) ☐ 본가 ☐ 기타(_____)

19. 공공기관이나 친족으로부터 도움을 받고 있습니까?

- 원고 ☐ 받고 있다 → ☐ _____로부터 _____를 지급·보조받고 있다.
☐ 받고 있지 않다.
■ 피고 ☐ 받고 있다 → ☐ _____로부터 _____를 지급·보조받고 있다.
☐ 받고 있지 않다.

20. 현재 피고가 양육하는 경우, 자녀에 대해 걱정되는 부분이 있습니까?

- ☐ 있다 ☐ 없다
☐ 자녀의 식사, 위생, 생활습관 등이 걱정된다.
☐ 자녀의 학업 및 학습적인 부분이 걱정된다.
☐ 자녀가 장시간 혼자 있는 것이 걱정된다.
☐ 술이나 약물복용으로 자녀를 제대로 돌보지 않는 것이 걱정된다.
☐ 자녀가 폭언 및 폭력에 노출되는 것이 걱정된다.
☐ 기타(_____)

21. 현재 원고가 양육하는 경우, 피고가 자녀를 강제로 데려갈 것이라는 우려가 있습니까?

- ☐ 있다 ☐ 없다
☐ 자녀와 단둘이 있을 경우 강제로 데려갈 우려가 있다(그 이유는 _____).
☐ 법원 직원 등이 있는 곳에서도 강제로 데려갈 우려가 있다.
☐ 자녀를 강제로 데려가려고 시도한 적이 있다(_____년 _____월경).
☐ 기타 (_____)

22. 현재 자녀가 부모의 이혼문제로 어려움을 겪고 있다고 생각하십니까?

- ☐ 그렇다 ☐ 그렇지 않다
☐ 말수가 적어짐 ☐ 대화 기피 ☐ 학교생활에 어려움 ☐ 학업성적 저하
☐ 우울 증상 ☐ 공격적 행동 ☐ 청소년비행 ☐ 자살 시도
☐ 기타 (_____)

☞ 위자료 및 재산에 관한 청구가 없는 경우 IV. 기타 항목으로 이동하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ 재 산 사 항

23. 위자료에 대한 의견

- ☐ 반드시 받아야 한다.
☐ 다른 협의사항이 원만하게 합의된다면 청구하지 않을 생각이다.
☐ 기타()

24. 피고와 재산분할에 관한 합의가 이루어졌습니까?

- ☐ 합의하였다.
☐ 합의하지 못하였다(그 이유는)

25. 현재 생활비가 지급되고 있습니까?

- ☐ 정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 부정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 년 월부터 지급되지 않고 있다.
☐ 기타()

IV 기 타

26. 현재 본 소송과 관련하여 긴박한 사정이나 위기상황이 있습니까?

- ☐ 있다(구체적으로)
☐ 없다

27. 가정문제의 해결을 위해 법원에서 어떤 도움을 받기를 원하십니까?(복수응답 가능)

- ☐ 보호나 원조 제공 → ☐ 원조 제공 유관기관 연계 ☐ 쉼터 연계 ☐ 기타()
☐ 사실조사 → ☐ 파탄 원인 ☐ 양육 환경 ☐ 재산 형성 과정 ☐ 기타()
☐ 자녀양육에 관한 안내(부모교육)
☐ 전문가와의 상담 → ☐ 부부상담 ☐ 자녀상담 ☐ 가족상담 ☐ 기타()
☐ 심리치료(심리치료 대상자:)
☐ 기타()

28. 재판 중 어떤 임시적 조치를 희망하십니까?

- ☐ 임시적 조치는 필요 없다.
☐ 상대방의 접근금지 결정(이유:)
☐ 자녀와 면접교섭 권고 또는 결정
☐ 양육비 지급 권고 또는 결정
☐ 기타()

29. 피고에게 우편물을 보내면 받아볼 수 있을 것으로 생각하십니까?

- ☐ 있다
☐ 없다(그 이유는)

30. 마지막으로, 판사 및 조정위원회에 전달되기 원하는 사항이 있으면 기재하여 주시기바랍니다.

◆ 미성년 자녀가 있는 경우 자녀양육 안내³⁾를 미리 받아야 절차가 신속하게 진행됩니다. ◆

– 5 –